

시 정 요 구

1. 제 목 : 국유재산 물건단위 미등록 및 변상금 부과 불철저
2. 소관부점 : 서울동부지역본부
3. 내 용 :

가. 업무개요

서울동부지역본부는 「국유재산법」 제42조에 따라 총괄청으로부터 위탁받은 국유재산에 대해 물건단위 등록 및 무단점유자에 대한 변상금 부과 등 재산관리·처분 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무요강」 제37조에 따르면 재산의 실태조사 결과 무단점유 사실 등이 확인된 경우에는 무단점유자에게 변상금을 부과하여야 한다고 되어 있으며

‘국유전산(BPM)실무매뉴얼’(2018. 1월) 상 업무 흐름도에 따르면 재산관리 담당자는 국유재산의 실제 현황에 부합하게 물건단위의 등록을 이행한 후 변상금 부과 등의 재산관리업무를 수행하여야 한다.

따라서, 공사가 관리중인 국유재산에 토지 분할 등의 사유로 지번, 면적 등의 현황에 변동이 발생한 경우에는 물건단위를 현황에 부합하게

등록¹⁾하여야 하며, 무단점유중인 재산의 경우에는 물건단위를 실제 현황에 부합하게 ‘무단점유’로 등록하고 변상금을 부과하는 등 재산관리 업무를 수행하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 서울동부지역본부에서 관리중인 국유재산 △△△△△필지를 대상으로 2020. 2. 18. 감사일 현재 국유재산관리시스템 상 물건단위 등록 여부 및 재산관리 현황에 대해 점검한 결과

2006. 7. 3. ■■■■으로부터 인수한 ‘○○○ ○○○○ ○○○○ △△△-△’(대, △△△△m²) 소재 국유재산은 2018. 11. 22. 토지 분할 확정에 따라 동소 △△△-△△, -△△, -△△, -△△로 분할되어 물건단위 등록이 필요하였는데도 물건단위를 등록하지 않고 있었으며, 그 중 동소 △△△-△△ 외 2필지는 무단점유²⁾ 중인데도 변상금을 부과하지 않고 있는 등

[표 12] 및 [별표 8] “물건단위 미등록 국유재산 관리 현황”과 같이 총 159필지는 토지 분할 등의 사유로 인해 지번, 면적 등 국유재산의 실제 현황이 변동되었는데도 변동된 현황에 맞게 물건단위를 등록하지 않고 있었고, 그 중 28필지는 무단점유중인데도 변상금 부과를 하지 않고 있었다.

1) 국유BPM > 부동산관리 > 물건관리 > 물건단위등록 메뉴에서 ‘분할’, ‘합병’ 등의 사유를 선택하여 처리하도록 되어 있음

2) 모 필지인 ‘○○○○ △△△-△’은 국 외 2명의 공유지분건으로써 무단점유자의 점유면적을 특정할 수 없는 상태였음

[표 12] 국유재산 물건단위 미등록 및 재산관리 현황(2020. 2. 18. 현재)

(단위 : 필지)

미등록 필지수* (A)=(B)+(C)	재산관리 현황	
	무단점유 (B)	미활용 (C)

“기재생략”

* 전체 명세는 분량이 과다하여 [별지 2]로 첨부함

[소관부점 의견] 서울동부지역본부는 감사 결과를 수용하면서, 159필지 중 120필지는 면적 100㎡ 이하인 소규모 재산으로써, 현황상 도로 등 활용하기 어려운 필지가 있다고 하면서 향후에는 실제 현황에 맞게 물건단위를 등록³⁾하고 후속 재산관리 업무를 철저히 수행하겠다고 답변하였다.

4. 조치할 사항

서울동부지역본부 본부장은 물건단위 등록이 누락된 국유재산 159필지에 대해 물건단위를 등록하고⁴⁾, 그 중 무단점유 중인 28필지에 대해서는 변상금을 부과하도록 하며, 향후 물건단위 등록을 누락 및 변상금을 부과하지 않는 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다. (시정)

3) 기존물건 내 계약이 존재하는 경우가 있고, 분할/합병 이후 무단점유 상태 등이 변경될 수도 있으므로 물건단위를 담당자 확인 없이 자동 등록하기는 어려운 측면이 있음

4) 2020. 6. 9. 현재 전체 159필지에 대한 물건단위 등록은 완료되었음

[별표 8]

물건단위 미등록 국유재산 관리 현황

(단위 : 필지)

순번	소재지	변동 원인	변동원인 발생일자	사용현황
----	-----	----------	--------------	------

합 계 159필지(무단점유 : 28필지, 미활용 : 131필지)

무단점유중인 국유재산 소계(28필지)

1	“기재생략”
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	

미활용중인 국유재산 소계(131필지)*

* 미활용중인 131필지를 포함한 전체 명세는 분량이 과다하여 [별지 2]로 첨부함